Nº 250.982/2016-AsJConst/SAJ/PGR

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

[Ação direta de inconstitucionalidade. Anexo único da Lei 7.736/2013, do Pará. Gratificações pelo exercício de cargos ou funções no Ministério Público paraense. Ofensa ao regime de subsídio.]

O **PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA**, com fundamento nos arts. 102, I, *a* e *p*, 103, VI, e 129, IV, da Constituição da República, no art. 46, parágrafo único, I, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e na Lei 9.868, 10 de novembro de 1999, propõe

ação direta de inconstitucionalidade,

com pedido de medida cautelar, contra disposições do **Anexo Único da Lei 7.736, de 20 de setembro de 2013, do Estado do Pará**, que dispõe sobre pagamento de gratificações pelo exercício de cargo ou função a membros do Ministério Público paraense.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

Esta petição se acompanha de cópia do ato impugnado (na forma do art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.868/1999) e de cópia de partes do processo administrativo 1.00.000.002344/2014-10, originado de representação encaminhada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

1. Objeto da Ação

Este é o teor da lei questionada (destaques acrescidos às disposições impugnadas):

> Art. 1º As gratificações pelo exercício do cargo ou função previstas no art. 4º, da Resolução nº 09, de 5 de junho de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, e ratificada com a sua aprovação nos moldes do art. 2º, na sessão extraordinária realizada no dia 16 de maio de 2013, do Conselho de Procuradores de Justiça, serão pagas a partir da vigência desta Lei, nos percentuais correspondentes ao valor percebido, a título de subsídio pelo membro do Ministério Público do Estado do Pará, estabelecidos no Anexo Único desta Lei.
>
> Art. 2º A gratificação por substituição ou exercício cumulativo de cargos ou funções, será paga proporcionalmente aos dias trabalhados, no percentual de quinze por cento por cargo acumulado, observados os seguintes parâmetros:
>
> I – nas Procuradorias de Justiça, até três acumulações;
>
> II – na mesma sede de Promotoria, até três acumulações;
>
> III – em sedes distintas e no mesmo Polo Administrativo, até duas acumulações.
>
> Art. 3º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações e disponibilidades orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado do Pará.
>
> Art. 4º A implementação do disposto nesta Lei observará as disposições do art. 169, da Constituição Federal e demais normas da Lei Complementar nº 101, de 04 de março de 2000.
>
> Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

Art. 6º Fica revogada a Lei nº 7.677, de 22 de novembro de 2012.

ANEXO ÚNICO

CARGO/FUNÇÃO	PERCENTUAL DO SUBSÍDIO
Procurador Geral de Justiça	11,07
Corregedor Geral do Ministério Público	10,50
Sub Procurador Geral de Justiça para Área Jurídico-Institucional	10,00
Sub Procurador Geral de Justiça para Área Técnico-Administrativa	10,00
Substituição ou exercício cumulativo de cargos ou funções	15,00 (*)
Membro do Colégio de Procuradores de Justiça Secretário	**9,50**
Membro do Conselho Superior do Ministério Público Secretário	**9,50**
Membro do Conselho Superior do Ministério Público	**9,00**
Chefe de Gabinete	8,00
Coordenador de Centro de Apoio Operacional	**7,50**
Coordenador de Procuradorias ou Promotorias	**7,50**
Procurador / Promotor Assessor da Procuradoria Geral de Justiça	7,00
Procurador ou Promotor Assessor da Corregedoria Geral do Ministério Público	7,00
(*) Progressiva na proporção de 5% por cargo acumulado, nos parâmetros fixados nos incisos I, II e III do art. 2o desta Lei.	

Os preceitos destacados contrariam o art. 39, § 4º, da Constituição da República,[1] conforme se demonstrará.

[1] "Art. 39. [...]
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI."

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

2. Fundamentação

Ao dispor sobre remuneração de membros de poder e detentores de mandato eletivo, o art. 39, § 4º, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998, adotou modelo de subsídio, fixado em parcela única, e vedou expressamente acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

A sistemática imposta pela Emenda Constitucional 19/98 pretendeu conferir maior transparência ao regime remuneratório de determinadas categorias de agentes públicos, com adoção de critérios paritários e claros, em reforço à feição democrática e republicana do estado brasileiro e aos princípios da isonomia, da moralidade e da publicidade. Marçal Justen Filho observa, a esse respeito:

> A Emenda Constitucional n. 19/98 adotou a figura do "subsídio" para assegurar o controle sobre a remuneração dos ocupantes de cargos e funções de mais elevada hierarquia. No passado, era usual a fixação de um "vencimento-base" de valor irrisório, a que se somavam vantagens pecuniárias de grande relevo.
>
> Essa situação produzia reflexos indiretos, na medida em que a remuneração desses agentes era o teto para a remuneração devida ao restante dos servidores.
>
> Para superar essas dificuldades, foi alterada a composição da remuneração de cargos e funções de mais elevada hierarquia, impondo-se a fixação de uma parcela única (subsídio), abrangente tanto da remuneração-base como substitutiva de eventuais vantagens pecuniárias de outra ordem.[2]

[2] JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 634-636.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

JOSÉ AFONSO DA SILVA entende que o regime de subsídio fixado em parcela única, reincorporado à Constituição pela Emenda Constitucional 19/1998, é de adoção obrigatória para determinadas categorias de agentes públicos, como as relacionadas no art. 39, § 4º,[3] e aquelas expressamente referidas em dispositivos esparsos do texto constitucional.[4]

A imposição de parcela única remuneratória a categorias específicas de agentes públicos, federais, estaduais, distritais e municipais também guarda pertinência com outras diretrizes constitucionais, como economicidade, isonomia, moralidade, publicidade e legalidade. Sobre o necessário controle do *quantum* percebido pelos agentes públicos, adverte JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

> Pela EC nº 19/98, que traçou as regras gerais pertinentes à reforma administrativa do Estado, passou a ser denominada de "subsídio" a remuneração do membro de Poder, do detentor de cargo eletivo, dos Ministros de Estado e dos Secretários Estaduais e Municipais, conforme a nova redação do art. 39, § 4º, da CF, bem como a remuneração dos membros do Ministério Público (art. 128, § 5º, I, *c*, da CF) e dos integrantes da Defensoria Pública e da Advocacia Pública, incluindo-se nesta as Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal (art. 135 c/c arts. 131 e 133, o primeiro com remissão ao art. 39, § 4º).
>
> De acordo com o referido mandamento, duas são as características do subsídio: em primeiro lugar, deve observar o teto remuneratório fixado no art. 37, XI; além disso, deve ser estabelecido em parcela única, sendo, portanto, vedado o acréscimo de algumas vantagens pecuniárias, como gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e outras de caráter remuneratório.[5]

---

[3] Transcrito na nota 1.

[4] SILVA, José Afonso da. *Comentário contextual à Constituição*. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 360.

[5] CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 16. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p. 607.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

A distinção entre o subsídio e o sistema de remuneração com base em vencimento reside na vedação de que ao primeiro seja acrescida vantagem pecuniária de natureza remuneratória,[6] como gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e outras de idêntico caráter, nos termos do art. 39, § 4º, da CR. Há situações excepcionais, contudo, nas quais se mostra legítimo acréscimo pecuniário à parcela única.

Para HELY LOPES MEIRELLES, estão excluídas do conceito de subsídio as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, desde que tais verbas observem os princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da moralidade, "sob pena de caracterizarem inaceitável fraude aos limites remuneratórios e ao conceito constitucional de subsídio, a ser repelida pelo Poder Judiciário no exame de constitucionalidade, direto (concentrado) ou incidental (difuso), da lei que as instituírem."[7]

Ao tratar da matéria, o Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício de sua competência constitucional para supervisionar a atuação administrativa da instituição, editou a Resolução 9, de 21 de junho de 2006,[8] por meio da qual disciplinou a política remuneratória dos membros do Ministério Público e relacionou parcelas suscetíveis de percepção cumulada com o subsídio:

> Art. 3º O subsídio mensal dos membros do Ministério Público da União e dos Estados constitui-se exclusivamente de parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,

[6] FURTADO, Lucas Rocha. *Curso de Direito Administrativo*. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 772.

[7] MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo brasileiro*. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 526.

[8] Disponível em < http://zip.net/bkrXQX > ou < http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/CNMPHistoria/res_cnmp_09_2006_06_05.pdf >; acesso em 18 out. 2016.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

> adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
>
> Art. 4º Estão compreendidas no subsídio de que trata o artigo anterior e são por esse extintas todas as parcelas do regime remuneratório anterior, exceto as decorrentes de:
>
> I – diferença de entrância ou substituição ou exercício cumulativo de atribuições;
>
> II – gratificação pelo exercício da função de Procurador-Geral, Vice Procurador-Geral ou equivalente e Corregedor-Geral, quando não houver a fixação de subsídio próprio para as referidas funções;
>
> III – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento nos gabinetes do Procurador-Geral, Vice Procurador-Geral ou equivalente, Corregedor-Geral ou em outros órgãos do respectivo Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, na forma prevista no inciso V do art. 37 da Constituição Federal;
>
> IV – exercício em local de difícil provimento;
>
> V – incorporação de vantagens pessoais decorrentes de exercício de função de direção, chefia ou assessoramento e da aplicação do parágrafo único do art. 232 da Lei Complementar nº 75 de 1993, ou equivalente nos Estados, aos que preencheram os seus requisitos até a publicação da Emenda Constitucional nº 20, em 16 de dezembro de 1998;
>
> VI – direção de escola do Ministério Público.
>
> VII – gratificação pelo exercício de função em conselhos ou em órgãos colegiados externos cuja participação do membro do Ministério Público decorra de lei;
>
> Parágrafo único. A soma das verbas previstas neste artigo com o subsídio mensal não poderá exceder o teto remuneratório constitucional.

A Lei 7.736, de 20 de setembro de 2013, do Estado do Pará, em seu anexo único, conferiu a membros do Ministério Público paraense gratificações por exercício de cargos ou funções nas seguintes hipóteses: (i) Procurador-Geral de Justiça; (ii) Corregedor-Geral do Ministério Público; (iii) Subprocurador-Geral de Justiça para Área Jurídico-Institucional; (iv) Subprocurador-Geral

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

de Justiça para Área Técnico-Administrativa; (v) substituição ou exercício cumulativo de cargos ou funções; (vi) Secretário do Colégio de Procuradores de Justiça; (vii) Secretário do Conselho Superior do Ministério Público; (viii) membro do Conselho Superior do Ministério Público; (ix) Chefe de Gabinete; (x) coordenador de centro de apoio operacional; (xi) coordenador de procuradorias ou promotorias; (xii) assessor da Procuradoria-Geral de Justiça; e (xiii) assessor da Corregedoria Geral do Ministério Público.

A maior parte das gratificações acima relacionadas é compatível com a Constituição da República e com o regramento uniforme editado pelo CNMP – portanto, com o regime unitário de remuneração de membros de poder e de órgãos autônomos como o Ministério Público. Em conformidade com a ordem constitucional vigente, gratificações cumuláveis com subsídio exigem exercício de tarefas extraordinárias, distintas daquelas ínsitas às funções do Ministério Público estadual.

Isso não se verifica nas atividades exercidas pelos membros do MP paraense na condição de (i) Secretário do Colégio de Procuradores; (ii) Secretário do Conselho Superior do Ministério Público; (iii) membro do Conselho Superior do Ministério Público; (iv) coordenador de centro de apoio operacional; e (v) coordenador de procuradorias ou promotorias, as quais são remuneradas mediante aplicação de percentuais definidos nas disposições ora impugnadas do anexo único da Lei 7.736/2013.

Conforme dito, o regime de pagamento unitário que caracteriza o modelo constitucional de subsídio repele acréscimos remuneratórios devidos em decorrência de trabalho ordinário de agentes públicos. O art. 39, § 4º, da CR é expresso ao proibir acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de re-

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

presentação e outras espécies remuneratórias à parcela única: "o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única".

Acerca do conceito de vantagens pecuniárias, esclarece JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

> Vantagens pecuniárias são as parcelas pecuniárias acrescidas ao vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente à vantagem. Esses fatos podem ser das mais diversas ordens: desempenho das funções por certo tempo; natureza especial da função; grau de escolaridade; funções exercidas em gabinetes de chefia; trabalho em condições anormais de dificuldades etc.
>
> São vantagens pecuniárias, entre outras, os adicionais e as gratificações.[9]

Em se tratando de agentes públicos remunerados por subsídio, para que gratificação ou adicional pecuniário seja legitimamente percebido, faz-se necessário que não decorra de trabalho normal, mas possua fundamento no desempenho de atividades extraordinárias, que não constituam atribuições regulares desempenhadas pelo servidor.[10] A esse respeito, pondera MARIA SYLVIA ZANNELA DI PIETRO:

> Ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a fixação dos subsídios em duas partes, um fixa e outra variável, tal como ocorria com os agentes políticos na vigência da Constituição de 1967. E, ao vedar expressamente **o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono**

[9] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Obra citada na nota 3, p. 608.

[10] SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional positivo*. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 685.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, também fica clara a intenção de extinguir, para as mesmas categorias de agentes públicos, o sistema remuneratório que vem vigorando tradicionalmente na Administração Pública e que compreende o padrão fixado em lei mais as vantagens pecuniárias de variada natureza previstas na legislação estatutária.

[...]

No entanto, embora o disposto fale em **parcela única**, a intenção do legislador fica parcialmente frustrada em decorrência de outros dispositivos da própria Constituição, que não foram atingidos pela Emenda. Com efeito, mantém-se, no art. 39, § 3º, a norma que manda aplicar aos ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. Com isto, o servidor que ocupe cargo público (o que exclui os que exercem mandato eletivo e os que ocupam emprego público, já abrangidos pelo art. 7º) fará jus a: décimo terceiro salário, adicional noturno, salário-família, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% à do normal, adicional de férias, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e salário, com a duração de cento e vinte dias.

Poder-se-ia argumentar que o § 4º do art. 39 exclui essas vantagens ao falar em **parcela única**; ocorre que o § 3º refere-se genericamente aos **ocupantes de cargo público**, sem fazer qualquer distinção quanto ao regime de retribuição pecuniária. Quando há duas normas constitucionais aparentemente contraditórias, tem-se que adotar interpretação conciliatória, para tirar de cada uma delas o máximo de aplicação possível. No caso, tem-se que conciliar os §§ 3º e 4º do artigo 39, de modo a entender que, embora o segundo fale em parcela única, isto não impede a aplicação do outro, que assegura o direito a determinadas vantagens, portanto, igualmente com fundamento constitucional.

Também não podem deixar de ser pagas as vantagens que têm caráter indenizatório, já que se trata de compensar o servidor por despesas efetuadas no exercício do cargo; é o caso das diárias e das ajudas de custo. Não se pode pretender que o servidor que faça gastos indispensáveis ao exercício de suas atribuições não receba a devida compensação pecuniária. Trata-se de aplicação pura e simples de um prin-

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

> cípio geral de direito que impõe a quem quer que cause prejuízo a outrem o dever de indenizar.[11]

Desempenhar funções no Colégio de Procuradores de Justiça, no Conselho Superior do Ministério Público, em centro de apoio operacional e em coordenação de procuradorias e promotorias de justiça não constitui ofício estranho às atribuições institucionais de procuradores e promotores de justiça. Tampouco possuem natureza indenizatória as gratificações decorrentes de tal atuação, pois simplesmente remuneram trabalho ordinário dos membros perante tais órgãos. Desse modo, o fato gerador das parcelas questionadas nesta ação constitui, em verdade, característica inerente às atribuições constitucional e legalmente conferidas a integrantes do Ministério Público (CR, arts. 127 e 129).

As turmas do Superior Tribunal de Justiça têm reiterado entendimento de inviabilidade de cumulação de subsídio e adicionais ou gratificações que não sejam de natureza indenizatória. Vejam-se precedentes nessa direção:

> RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NOVO REGIME JURÍDICO. LEI N. 8.438/07 DO ESTADO DA PARAÍBA. SUBSÍDIO. VEDADO O PAGAMENTO DE ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA. ATENDIMENTO AO ART. 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS ATENDIDA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
>
> [...]
>
> 2. **Havendo lei específica (art. 37, X, da CF/88) a regulamentar a remuneração de determinada carreira mediante subsídio, deve-se observar, além do teto**

[11] PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. *Direito Administrativo*. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 463-464. Destaques no original.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

do serviço público (art. 37, XI, da CF/88), a vedação à inclusão de quaisquer valores relativos a gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou outras espécies remuneratórias. E, desde que observados esses limites, o inciso XV do art. 37 da CF/88 institui a garantia da irredutibilidade.

3. Na hipótese em comento, com a edição da Lei n. 8.438/2007, do Estado da Paraíba, foi fixada a remuneração dos Auditores Fiscais da Receita do Estado por meio de subsídio, vedando-se a inclusão de qualquer outra gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, a teor do § 4º do art. 39 da CF/88. Além disso, garantiu-se a irredutibilidade da remuneração, não havendo que se falar, portanto, em direito adquirido ao recebimento de "parcela de produtividade".

4. Recurso ordinário não provido.[12]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DETERMINADA POR TRIBUNAL DE CONTAS. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS. ART. 39, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DA ADI 3941/RS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao *writ of mandamus* no qual se visa a anulação de deliberação de tribunal de contas onde se consignou a ilegalidade na percepção de vantagens pecuniárias como adicional de férias e gratificação natalina por secretários municipais.

[...]

3. **A Constituição Federal, em leitura literal, é clara ao vedar o pagamento de vantagens aos agentes públicos listados no art. 39, § 4º, o quais "serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória"**.

[12] Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Recurso ordinário em mandado de segurança 33.823/PB. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. 2/6/2011, unânime. *Diário da Justiça eletrônico*, 9 jun. 2011. Sem destaque no original.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

4. Não é possível identificar o direito líquido e certo postulado diante do texto do art. 39, § 4º da Constituição Federal, combinado com o precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 3491/RS) e do entender a doutrina que frisa, ser "a norma é cogente, isto é, tem caráter compulsório: uma vez que o agente público esteja incluído numa das categorias ali mencionadas, a remuneração terá que ser efetivada exclusivamente por subsídios" (JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO. In: PAULO BONAVIDES, JORGE MIRANDA, WALBER DE MOURA AGRA. *Comentários à Constituição Federal de 1988*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 814).

Recurso ordinário improvido.[13]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. VIOLAÇÃO AO ART. 60, § 4º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FEDERAL Nº 11.361/06. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. CONCESSÃO DE ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A IMUTABILIDADE DE REGIME REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA Nº 339/STF.

[...]

2. Conforme determina o art. 144, IV, § 9º, da Constituição Federal, a remuneração das polícias civis é fixada na forma do § 4º do art. 39 da Lei Maior, segundo o qual "o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI."

3. A Polícia Civil do Distrito Federal, organizada e mantida pela União, a quem compete, privativamente, legislar sobre seu regime jurídico e a remuneração de seus servidores, é regida pela Lei Federal nº 11.361/2006, que, em consonância com a previsão constitucional, instituiu o subsídio fixado

[13] STJ. Segunda Turma. ROMS 44.012/BA. Rel.: Min. HUMBERTO MARTINS. 11/2/2014, un. *DJe*, 21 fev. 2014.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

> em parcela única como forma de remuneração, sendo expressamente vedado o acréscimo de qualquer parcela remuneratória, inclusive o adicional noturno, que restou incorporado no subsídio dos servidores.
>
> 4. O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade do regime remuneratório, razão pela qual, pode a lei nova alterar, extinguir, reduzir ou criar vantagens, desde que seja resguardada a irredutibilidade de vencimentos protegendo-se o *quantum* remuneratório, o que ocorre na espécie.
>
> 5. O acolhimento do pleito recursal importa em concessão de vantagem sem respaldo em lei específica, o que contraria o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal. Incidência, à espécie, do comando contido na Súmula nº 339/STF ("Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia".).
>
> 6. Recurso desprovido.[14]

Esse Supremo Tribunal, igualmente, possui jurisprudência acerca da inviabilidade de pagamento, a agentes públicos, de gratificações que não correspondam a atividades extraordinárias, conforme se vê dos julgados a seguir:

> AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. MAGISTRADO. **ACRÉSCIMO DE 20% SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA (art. 184, II, da Lei 1.711/52 c/c o art. 250 da Lei 8.112/90) ABSORVIDO PELA IMPLEMENTAÇÃO DO SUBSÍDIO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SUBSÍDIO MENSAL DEVIDO AO OCUPANTE DO CARGO DE JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO**. VIOLAÇÃO AO ART. 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO.
>
> [...]
>
> 2. **O acórdão impugnado, ao determinar a incidência da vantagem pessoal de 20%, prevista no art. 184, II,**

[14] STJ. Quinta Turma. ROMS 27.479/DF. Rel:. Min. LAURITA VAZ. 28/10/2008, un. *DJe*, 17 nov. 2008.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

> **da Lei 1.771/52, sobre o valor do subsídio mensal devido ao ocupante do cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, violou o disposto no art. 39, § 4º, da Constituição da República, o qual fixa a remuneração dos membros de Poder em parcela única**.
> 3. Agravo regimental improvido.[15]

> CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DA LEI Nº 1.572, DE 13 DE JANEIRO DE 2006, DO ESTADO DE RONDÔNIA. Num juízo prévio e sumário – próprio das cautelares –, **afigura-se contrário ao § 4º do artigo 39 da Constituição Federal o artigo 2º da Lei rondoniense nº 1.572/06, que prevê o pagamento de verba de representação ao Governador do Estado e ao Vice-Governador**. Medida liminar deferida para suspender a eficácia do dispositivo impugnado, até o julgamento de mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.[16]

Ao permitir o pagamento de vantagens pessoais como parcelas autônomas, à parte do subsídio, as disposições impugnadas acarretam quebra do regime unitário de remuneração dos membros do Ministério Público, imposto pela reforma promovida pela Emenda Constitucional 19/98.

As parcelas remuneratórias previstas nas disposições questionadas do anexo único da Lei paraense 7.736/2013 não correspondem a desempenho de atividade extraordinária, mas decorrem do regular exercício das funções do cargo, ainda que, momentaneamente, perante órgãos da cúpula da instituição ou com especial relevo. Tampouco possuem natureza indenizatória, razão pela

[15] STF. Plenário. Agravo regimental na suspensão de segurança 3.108/RJ. Rel.: Min. ELLEN GRACIE. 10/3/2008, maioria. *DJe* 74, 24 abr. 2008. Sem destaque no original.

[16] STF. Plenário. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 3.771/RO. Rel.: Min. CARLOS BRITTO. 10/8/2006, un. *DJ*, 25 ago. 2006. Sem destaque no original.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

qual sua percepção cumulada com o subsídio não se sustenta perante as disposições do art. 39, § 4º, da Constituição da República.

3. Pedido Cautelar

Os requisitos para concessão de medida cautelar estão presentes.

Sinal de bom direito (*fumus boni juris*) está suficientemente caracterizado pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial e sobretudo pela existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis à matéria.

Perigo na demora processual decorre do fato de que, enquanto não suspensa a eficácia das expressões questionadas do Anexo Único da Lei 7.736, de 20 de setembro de 2013, do Pará, continuarão a ser efetuados pagamentos indevidos de gratificações pelo exercício de funções como Secretário do Colégio de Procuradores de Justiça, secretário ou membro do Conselho Superior do Ministério Público, coordenador de centro de apoio operacional e coordenador de procuradorias ou promotorias. Além do dano ao erário, de difícil reparação, pela improvável repetibilidade desses valores, dados seu caráter alimentar e a possibilidade de os beneficiários alegarem boa fé no recebimento, esse pagamento desacredita o sistema constitucional de remuneração por meio de subsídio e gera desigualdade espúria entre distintos ramos do Ministério Público, na medida em que uns recebem determinadas vantagens (ainda que inconstitucionais) e outros não.

É necessário, portanto, que a disciplina inconstitucional imposta pelos preceitos impugnados seja o mais rapidamente possível

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

suspensa em sua eficácia e, ao final, invalidada por decisão do Supremo Tribunal Federal.

Por conseguinte, além do sinal de bom direito, há premência em que essa Corte conceda medida cautelar para esse efeito.

4. Pedidos e Requerimentos

Requer, de início, que esse Supremo Tribunal conceda, com a brevidade possível, em decisão monocrática e sem intimação dos interessados, medida cautelar para suspensão da eficácia das normas impugnadas, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, a ser oportunamente submetida a referendo do Plenário.

Requer que se colham informações da Assembleia Legislativa, do Governador e do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará e que se ouça a Advogada-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição da República. Superadas essas fases, requer prazo para manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Ao final, requer que seja julgado procedente o pedido, para se declarar inconstitucionalidade das seguintes expressões contidas no Anexo Único da Lei 7.736, de 20 de setembro de 2013, do Estado do Pará:

a) "Membro do Colégio de Procuradores de Justiça Secretário – 9,50";

b) "Membro do Conselho Superior do Ministério Público Secretário – 9,50";

c) "Membro do Conselho Superior do Ministério Público – 9,00";

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7

d) "Coordenador de Centro de Apoio Operacional – 7,50";

e) "Coordenador de Procuradorias ou Promotorias – 7,50".

Brasília (DF), 19 de outubro de 2016.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WCS/AMO-PI.PGR/WS/149/2016

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 19/10/2016 18:27. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código A220C7C5.28F7458E.EFCCFF47.7385B1E7